



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ENNA
C.F. 01151150867

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale di Ostetrica, ai sensi dell'art. 15-octies del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm. e ii. – Progetto PNES Area *“Il genere al centro della cura: rafforzare i servizi dei Consulitori Familiari per la presa in carico in ottica di medicina di genere”* - **Progetto SI.4k.2_01_EN_01** *“Ti ASPetto a casa”: Health visitor ed équipe multidisciplinare per assistenza nel post partum (c.d. IV Trimestre): dalla diade alla triade”* **Codice CUP G71J24002920009**

Referente aziendale del Progetto: Dott.ssa Loredana Disimone

IL DIRETTORE GENERALE

RENDE NOTO

Che in esecuzione dell'atto deliberativo n° 530 del 21-03-26, è indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzato alla formulazione di una graduatoria per il conferimento di n. 11 incarichi libero professionali, ai sensi dell'art. 15-octies del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm. e ii., per la figura di Ostetrica – Area SUD al fine di implementare le attività progettuali di assistenza ostetrica in puerperio.

ART. 1 - OGGETTO E NATURA DELL'INCARICO

L'incarico è finalizzato allo svolgimento delle attività proprie della professione messa a bando, necessaria a sostenere l'implementazione delle attività di assistenza, in particolare il professionista analizzerà le difficoltà del paziente per comprendere i suoi bisogni e le sue necessità. Insieme all'équipe multidisciplinare, parteciperà alla definizione degli obiettivi di assistenza. Seguirà costantemente l'evoluzione del paziente, valutando eventuali modifiche al piano di assistenza ostetrica in puerperio.

L'attività oggetto dell'incarico dovrà essere svolta personalmente dal professionista, in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, utilizzando i locali messi a disposizione dall'Azienda ed in collaborazione e intesa con la stessa, concordando modalità, tempistica, piano di lavoro e obiettivi compatibili con le esigenze organizzative dei Servizi Aziendali.

Il professionista sarà tenuto a conformare le proprie azioni con le esigenze aziendali ed al diligente e sollecito adempimento delle attività oggetto dell'incarico, sotto la supervisione del referente, il quale avrà funzioni di vigilanza sull'esatta esecuzione del contratto e con il quale dovrà rapportarsi nello svolgimento dei propri compiti.

Il professionista sarà tenuto all'osservanza delle regole del segreto d'ufficio e a mantenere la massima riservatezza con riferimento a fatti, informazioni, notizie o altro cui verrà a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico.

Il contratto libero-professionale ha natura privatistica ed è disciplinato dall'art. 2222 e seguenti del codice civile, (in particolare art. 2230, prestazione d'opera intellettuale).

L'incarico non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro dipendente con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ma ad una prestazione di lavoro autonomo.

FONTE DI FINANZIAMENTO

La spesa necessaria al conferimento dell'incarico libero professionale graverà sul conto 502011514 "Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria" nel bilancio di competenza a valere sui fondi del P.N.E.S. "Programma Nazionale equità nella salute" e specificatamente:

- € 45.360,00 (anni 2026/2028) per n. 1 Ostetrica Area Sud nell'ambito del **Progetto SI.4k.2_01_EN_01** "*Ti ASPetto a casa*": *Health visitor ed équipe multidisciplinare per assistenza nel post partum (c.d. IV Trimestre): dalla diade alla triade*", codice CUP G71J24002920009 PROG. AZ. 505;

Si precisa che tale figura non ricopre posti nella dotazione organica aziendale, né per tale incarico può trovare applicazione il Contratto Collettivo Nazionale per il personale del comparto sanità.

ART. 2 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

Per partecipare alla selezione gli interessati devono possedere i seguenti requisiti generali e specifici:

REQUISITI GENERALI:

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea.
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali definitive e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni e di non essere destinatari di misure di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- non trovarsi in situazioni che possono ingenerare anche solo potenzialmente conflitti di interesse con l'Azienda Sanitaria rilevante ai sensi dell'art. 53, del d. lgs. n. 165/2001
- essere in possesso dell'idoneità fisica senza alcuna limitazione per la funzione richiesta dal posto in oggetto;
- non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
- non essere stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione;
- non essere in quiescenza.

REQUISITI SPECIFICI:

- a. Diploma di laurea triennale abilitante alla professione di Ostetrica o Diploma universitario di Ostetrica di cui al DM Sanità n.746 del 14/09/1994, conseguita ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm. e ii.; ovvero Diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti/equiparati ai sensi delle vigenti disposizioni al Diploma Universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici
- b. Iscrizione al relativo Albo professionale
- c. Esperienza lavorativa nel profilo richiesto di almeno 12 mesi maturata in strutture pubbliche del SSN e/o in strutture private accreditate/convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro dipendente o con contratto di lavoro flessibile.

I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alla procedura concorsuale, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, con la procedura di cui all'art. 38, comma 3, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza, allegando la relativa ricevuta di protocollo. Il candidato è ammesso con riserva alla procedura concorsuale in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi.

I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono altresì ammessi alla procedura concorsuale, senza necessità di ricorrere alla procedura di cui al comma 7, laddove in possesso del decreto di equipollenza o di riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'università e della ricerca ovvero da un'Istituzione di alta formazione competente, riportandone gli estremi nella domanda

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

Il difetto di anche uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti comporta la non ammissione alla selezione.

ART. 3 - DURATA E COMPENSO

L'incarico, conferito ai sensi dell'art- 15-octies del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm. e ii., avrà una durata pari a quella progettuale (anni 2026/2028), con decorrenza che sarà indicata nell'atto di conferimento dell'incarico, eventualmente prorogabile e comunque nei limiti delle risorse disponibili previste quali condizioni di finanziamento a far carico sui fondi del P.N.E.S. - Area "Il genere al centro della cura: rafforzare i servizi dei Consultori Familiari per la presa in carico in ottica di medicina di genere" - Progetto SI.4k.2_01_EN_01 "Ti ASPetto a casa": Health visitor ed équipe multidisciplinare per assistenza nel post partum (c.d. IV Trimestre): dalla diade alla triade" Codice CUP G71J24002920009.

Il professionista nell'espletamento dell'incarico dovrà assicurare, presso la sede assegnata conformemente a quanto previsto nel progetto, lo svolgimento delle attività previste, con impegno orario complessivo annuale così come di seguito specificato:

- Anni 2026 e 2027, monte ore annuo complessivo di 800 ore;
- Anno 2028, monte ore annuo complessivo di 290 ore.

L'orario lavorativo verrà preventivamente concordato per iscritto con il Referente del Progetto, secondo le necessità delle attività da espletare.

Il compenso spettante ai singoli professionisti pari a € 24,00/h onnicomprensivo di ogni onere e ritenuta di legge, verrà erogato in misura proporzionale al numero delle ore mensili effettivamente svolte dal professionista e correttamente attestate dal Referente del Progetto, tramite apposita relazione.

Nessun altro onere o spesa aggiuntiva è posto a carico dell'Azienda in aggiunta a quanto stabilito dal presente avviso. Il compenso è onnicomprensivo e remunerativo di qualsiasi eventuale prestazione effettuata in eccedenza a quanto sopra esposto.

Il compenso verrà corrisposto in rate mensili posticipate, previa presentazione della fattura da parte del professionista e attestazione del Referente del Progetto, in merito alle attività svolte, nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi previsti assegnati dal Referente.

Il professionista è tenuto a stipulare a proprie spese idonea polizza assicurativa per la durata del contratto per i rischi derivanti da danni procurati e per gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'espletamento dell'incarico.

ART. 4 - MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente bando di concorso è pubblicato nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, e sul sito internet istituzionale dell'Azienda www.aspenna.it nella sezione Concorsi – bandi esterni (<https://www.aspenna.it/bandi-concorso/>).

La domanda di partecipazione all'avviso, resa sotto forma di autocertificazione, dovrà essere firmata pena esclusione dalla selezione.

I candidati dichiarano, sotto la propria personale responsabilità e con consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti:

1. il cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita;
2. l'indirizzo di posta elettronica certificata personale;
3. la residenza, il domicilio ed il recapito telefonico;
4. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi;
5. godere dei diritti civili e politici;
6. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7. le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti, ovvero di non aver riportato condanne penali né di essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
8. la dispensa o la destituzione dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego;
9. il possesso dell'idoneità fisica senza alcuna limitazione per la funzione richiesta dal profilo in oggetto;
10. il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che ha avviato la procedura per l'equivalenza, allegando la ricevuta di protocollo;
11. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura;
12. di avere preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del presente avviso.

La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta, pena esclusione, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell'Azienda (<https://aspenna.selezionieconcorsi.it>) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico. Le informazioni richieste dal sistema sono obbligatorie: il sistema informatico non consentirà, pertanto, l'invio di domande prive di tali informazioni atteso che la loro mancanza è causa di esclusione.

L'Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files inviati.

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno necessariamente indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), che sarà utilizzato con valore di notifica ad ogni effetto dall'Amministrazione per ogni comunicazione.

L'aspirante, nel caso di successive eventuali variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica certificata rispetto a quello indicato in sede di presentazione dell'istanza, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione.



PER PARTECIPARE ALL'AVVISO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ON LINE SUL SITO [https:// aspenna.selezionieconcorsi.it](https://aspenna.selezionieconcorsi.it).

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato riceverà una PEC di conferma dell'avvenuta candidatura, completa del numero identificativo - numero di protocollo, data e ora di invio.

La mancata ricezione della PEC di conferma sta a significare che la domanda non è stata inviata e la candidatura non è andata a buon fine.

Le domande per le quali il sistema non rilasci il messaggio di avvenuto inoltro con successo non possono essere intese quali pervenute: è, pertanto, onere del candidato assicurarsi della corretta acquisizione al sistema della domanda secondo quanto sopra descritto.

L'ASP Enna non assume responsabilità alcuna o onere conseguenti la mancata verifica da parte del candidato.

Ogni dichiarazione resa dal candidato su format on line è sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 del citato D.P.R., oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23.59 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, sul sito istituzionale dell'ASP di Enna.

Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio.

La procedura informatica, per la presentazione delle istanze, verrà automaticamente disattivata alle ore 23:59 del giorno di scadenza dell'avviso. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale della procedura telematica, attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l'utilizzo della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato di ulteriori numero tre (3) giorni dandone tempestivo avviso. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on line della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli e documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Le dichiarazioni rese dal candidato, in quanto sostitutive a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre (ad es. per attività lavorative, corsi, convegni, etc. è necessario dichiarare data iniziale e finale - giorno, mese e anno - sede di svolgimento, ente organizzatore o di appartenenza, argomento trattato, l'eventuale conseguimento di crediti ECM, etc.); dichiarazioni carenti in tutto o in parte di tali elementi potranno essere escluse dalla valutazione o determinare una valutazione ridotta, in conformità ai dati forniti.

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione dell'avviso pubblico cui si partecipa e delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura dell'incarico, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme in materia vigenti.

Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni / integrazioni inviate con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso.

ART. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivi di esclusione alla presente selezione:

- La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione resa sotto forma di autocertificazione;
- La mancanza dei requisiti generali e specifici di ammissione previsti dal presente avviso;
- L'inoltro con modalità diverse da quelle di cui all'art. 4 del presente avviso;

- La mancata allegazione alla domanda di partecipazione del documento di riconoscimento in corso di validità fronte e retro.

L'esclusione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dall'esecutività della relativa deliberazione, a mezzo PEC.

ART. 6 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

All'interno della domanda di partecipazione, inviata telematicamente, il candidato dichiarerà i titoli che riterrà opportuno presentare ai fini della valutazione compilando gli appositi campi previsti dal sistema informatico riferiti a titoli di carriera, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum formativo e professionale.

Con riferimento ai titoli di carriera dovrà essere indicata l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, il tipo di rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato, tempo pieno/parziale in quest'ultimo caso indicando anche le ore prestate), le date di inizio e di conclusione del servizio prestato tenuto conto delle eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). Si fa presente che il servizio prestato deve indicare soltanto i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato od indeterminato o contratti di ricerca con Enti pubblici o con strutture private accreditate e/o convenzionate.

I rapporti di lavoro flessibile potranno essere inseriti nella voce "curriculum formativo e professionale", con specificazione di tutti gli elementi utili ai fini della valutazione (ente, tipologia rapporto di lavoro, profilo, impegno orario)

I documenti che devono essere allegati alla domanda di partecipazione, pena la mancata valutazione del relativo titolo, sono:

- a) le pubblicazioni edite a stampa, attinenti al profilo professionale a selezione, in formato pdf;
- b) gli attestati di partecipazione a corsi, congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e/o di aggiornamento professionale, attinenti al profilo professionale a selezione.

Si fa presente che tutto ciò che non verrà dettagliatamente indicato e allegato come avanti accennato tramite la suddetta piattaforma informatica non sarà oggetto di valutazione.

I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.

A parità di punteggio si applicheranno le precedenza e le preferenze di legge documentate entro la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 ss. mm. ii., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni verranno applicati gli artt. 73, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

Per la valutazione dei titoli e per lo svolgimento della prova colloquio, sarà costituita un'apposita Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Generale.

La Commissione procederà:

- ✓ All'ammissione dei candidati, nel rispetto dei requisiti previsti nel bando;
- ✓ Alla valutazione di titoli e della prova colloquio;

- ✓ Alla stesura del verbale di valutazione dei titoli e alla formulazione della relativa graduatoria dei candidati idonei.

I componenti della Commissione esaminatrice hanno l'obbligo di comunicare alla direzione Aziendale eventuali incompatibilità con i candidati partecipanti, nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 8 – PROCEDURA SELETTIVA

Il punteggio complessivo per la valutazione dei titoli e il colloquio, a disposizione delle Commissioni, è complessivamente di cinquanta (50) punti. I titoli richiesti per l'accesso al presente avviso non saranno valutati.

La Commissione dispone di 50 punti così ripartiti:

- A) punti 30 per la valutazione dei titoli;
- B) punti 20 per la valutazione del colloquio.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

1. Titoli di carriera: massimo punti 15
2. Titoli accademici e di studio: massimo punti 3
3. Pubblicazioni e titoli scientifici: massimo punti 2
4. Curriculum formativo e professionale: massimo punti 10

Per la valutazione dei titoli di carriera si precisa che:

- a) I periodi prestati a tempo parziale saranno calcolati dal sistema informatico proporzionalmente all'orario di lavoro previsto per il tempo pieno del relativo CCNL;
- b) In caso di servizio contemporaneo sarà calcolato quello più favorevole al candidato.
- c) Le frazioni di anno vanno calcolate in ragione mensile considerando come mese intero i periodi superiori continuativi a giorni 15;

I titoli accademici e di studio se costituiscono requisito di accesso non sono valutabili

La Commissione procederà ad accertare le competenze dei candidati sulla base di un colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina dell'avviso ed è finalizzato all'accertamento del possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità professionali afferenti all'incarico.

Il punteggio riservato al colloquio è di 20 punti, con superamento subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e al voto riportato nella prova colloquio.

La convocazione alla prova colloquio, il giorno, la data, l'ora ed il luogo sarà comunicata ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione della stessa sul sito aziendale sezione concorsi almeno dieci giorni prima dell'espletamento della prova stessa.

La suddetta convocazione tramite pubblicazione sul sito aziendale varrà ad ogni effetto quale notifica di convocazione ai candidati, escluso qualsiasi altro avviso o invito. Gli stessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento in corso di validità. I candidati che non si presenteranno, per qualsivoglia ragione anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti, a sostenere la prova colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dall'avviso.

ART. 9 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ad esito della selezione la Commissione esaminatrice nominata formulerà la graduatoria di merito, sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli di carriera, accademici, pubblicazioni, del curriculum professionale e del colloquio, secondo l'ordine decrescente dei punteggi complessivi riportati da ciascun candidato. La graduatoria di merito sarà successivamente approvata dal Direttore Generale della A.S.P. di Enna e verrà pubblicata nella sezione concorsi esterni, relativa all'avviso in oggetto, del sito internet aziendale (www.aspenna.it) e avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Nella formulazione della graduatoria si terrà conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nell'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 – CONFERIMENTO DELL' INCARICO

Il candidato risultato idoneo sarà invitato a sottoscrivere contratto libero- professionale ai sensi dell'art. 15-octies del D. Lgs. n.502/92 e ss.mm. e ii. nel quale sarà indicato la data di inizio della prestazione, il relativo termine, modalità e condizioni dell'incarico medesimo. Il mancato inizio nei termini concordati comporterà la decadenza dall'incarico.

L'incaricato si impegna a prestare la propria opera personalmente concordando con il Responsabile del progetto le modalità di svolgimento dell'attività e assicurando comunque la presenza nel luogo e negli orari concordati sulla base delle esigenze del piano di lavoro.

L'incarico sarà conferito con provvedimento del Direttore Generale all'avente diritto, sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione, previo accertamento di requisiti ed adempimenti prescritti.

Il conferimento dell'incarico sarà disposto dall'Azienda, a proprio insindacabile giudizio, per assicurare le esigenze di cui all'articolo 1 del presente avviso ed entro i limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.

La sottoscrizione del contratto relativo al conferimento dell'incarico sarà subordinata alla presentazione, da parte del professionista, di copia della polizza assicurativa a copertura del rischio infortuni (anche in itinere) e malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi con validità per il periodo di vigenza del contratto stesso, esonerando totalmente da qualunque responsabilità l'ASP di Enna, trattandosi di incarico libero professionale.

Il conferimento dell'incarico in questione non instaura alcun rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato o di natura convenzionale in quanto finalizzato esclusivamente ad un rapporto di collaborazione professionale.

Il professionista è tenuto a prestare la propria attività garantendo il massimo impegno nel rispetto dei principi della migliore tecnica, conformando la propria attività alle linee guida ed agli standard internazionali emessi da società scientifiche, nonché alle prescrizioni regionali ed ai protocolli.

Il professionista dovrà essere a conoscenza del codice etico-comportamentale, adottato da questa Azienda.

Il contratto non può essere stipulato nei casi in cui l'assegnatario svolga attività che comportino un conflitto di interessi con l'A.S.P. di Enna. Il professionista pertanto è tenuto a comunicare all'Azienda tutte le attività di cui sia o sarà titolare, corredando tale comunicazione con specifica dichiarazione di assenza di conflitto di interesse.

Non può essere conferito l'incarico di cui al presente avviso ai dipendenti di Pubbliche Amministrazioni.

Non può essere conferito l'incarico di cui al presente avviso a chi, all'atto della sottoscrizione del contratto libero professionale, non sia titolare di Partita Iva, con codice Ateco attinente all'attività professionale che andrà a svolgere.

Decade dall'incarico chi abbia presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o chi abbia commesso gravi irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni, per come accertate dal Responsabile ovvero qualora, in sede di controllo dei contenuti delle autodichiarazioni, emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, con ogni connessa responsabilità.

E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto di incarico, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

ART. 11 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Azienda sia venuta in possesso in occasione della procedura selettiva in oggetto verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 196/2003 e D. Lgs. 101/2018 (GDPR UE 2016/679). La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, comprese le categorie particolari di dati personali e dati giudiziari. Il trattamento dati avverrà, a cura del personale dell'Azienda preposto alla raccolta, alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e dell'eventuale rapporto instaurato. Gli stessi dati personali potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della procedura selettiva, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/1990. L'interessato altresì gode dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo n. 679/2016. La partecipazione al presente avviso comporta da parte dei candidati il consenso al trattamento ed alla diffusione dei dati personali forniti per le finalità inerenti all'espletamento della procedura e l'accettazione senza riserve delle condizioni e clausole previste per l'espletamento della stessa.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii, l'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R..

Per quanto non contemplato nel presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge, regolamentari nonché la normativa contrattuale vigenti in materia.

L'Azienda si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare la presente selezione qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo impongano disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto o sulla scorta di sopraggiunte mutate esigenze organizzative.

La partecipazione all' Avviso implica da parte del concorrente l'accettazione senza riserve di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e di quelle stabilite dal presente bando.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all' U.O.C. Servizio Risorse Umane – PEC: concorsi@pec.asp.enna.it - tel. 0935 520145

Il presente bando sarà pubblicato per intero sul sito internet istituzionale dell'Azienda www.aspenna.it nella sezione Concorsi e sul Portale unico del reclutamento disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Zappia



